

El ABC personas contribuyentes

Insurgentes Sur 954, Colonia Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03100, México, CDMX.

Teléfonos: 55 1205-9000, 800 611 0190

www.prodecon.gob.mx

Segunda edición. Primera versión impresa

D.R. © PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Gestión Editorial y Contenidos

Dirección de Cultura Contributiva

Dirección de Arte

Diana Fernanda Hernández Rodríguez

Impuesto Especial sobre Producción y

Información tributaria para cumplir con las

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones

Recomendaciones para la subcontratación de

servicios especializados o ejecución de obras

Régimen de los ingresos por salarios y en

general por la prestación de un servicio

Régimen de los ingresos por actividades

Régimen Simplificado de Confianza para

De los Ingresos por la enajenación de

bienes o prestación de servicios a través de

internet, mediante plataformas tecnológicas,

Régimen de los ingresos por arrendamiento

y en general por otorgar el uso o goce

De los ingresos por la enajenación de bienes

De los ingresos por la obtención de premios

De los ingresos por dividendos y en general

por las ganancias distribuidas por personas

De los demás ingresos que obtengan las

De las instituciones de crédito, de seguros

y de fianzas, de los almacenes generales de

depósito, arrendadoras financieras y uniones

Del régimen opcional para grupos de

Régimen Simplificado de Confianza para

Régimen de las personas morales con fines

Deducciones para personas físicas en materia

Obligaciones fiscales ante el IMSS e INFONAVIT

Conoce tus derechos como pagador de

Presentación

En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tenemos como misión, fomentar y difundir una nueva cultura contributiva, la cual consiste en informarte, orientarte y auxiliarte acerca de tus derechos, obligaciones y medios de defensa en materia tributaria.

Es por eso que hemos apostado por la creación de proyectos que fomenten la cultura contributiva en las personas, principales actores en la construcción y desarrollo del país; con lo que se busca sensibilizar a las personas contribuyentes respecto de la importancia de pagar impuestos para contar con mejores bienes y servicios públicos.

Además de promover aquellos valores que son necesarios en toda sociedad que contribuye activamente con su desarrollo, a partir del cumplimiento de sus deberes como ciudadanos y del ejercicio de sus derechos como pagadores de impuestos.

Es así como surge “El ABC para personas contribuyentes.

Manual de Orientación Tributaria”, proyecto pensado en lo esencial que resulta contar con la información al respecto de nuestros derechos y obligaciones como personas contribuyentes durante el transcurso de nuestra vida laboral.

En esta obra se explica de forma sencilla y accesible qué son las contribuciones; la información tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales; los diferentes regímenes fiscales que existen; cuáles son las deducciones personales; las obligaciones fiscales que se tienen ante el IMSS e INFONAVIT; así como el papel de Prodecon como Ombudsperson fiscal que defiende los derechos de las personas contribuyentes.

Acrónimos

AFORES

CFDI

CFF

CIF

CSF

CONAGUA

CPEUM

CSD

CURP

DIOT

DOF

EDOS

EFOS

FIEL

IEPS

IGI

IMSS

INE

Administradoras de Fondos para el Retiro

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Código Fiscal de la Federación

Cédula de Identificación Fiscal

Constancia de Situación Fiscal

Comisión Nacional del Agua

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

Certificado de Sello Digital

Clave Única de Registro de Población

Declaración Informativa de Operaciones con
Terceros

Diario Oficial de la Federación

Empresa que Deduce Operaciones Simuladas

Empresa que Factura Operaciones Simuladas

Firma Electrónica Avanzada, ahora e.firma

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Impuesto General de Importación

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional Electoral

INFONAVIT

ISAN

ISR

ISSSTE

IVA

LIF

LFDC

PEF

Prodecon

PROFECO

RCFF

RESICO

RFC

RIF

RMF

SAR

SAT

SCJN

SHCP

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Impuesto sobre la Renta

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado

Impuesto al Valor Agregado

Ley de Ingresos de la Federación

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Presupuesto de Egresos de la Federación

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Procuraduría Federal del Consumidor

Reglamento del Código Fiscal de la Federación

Régimen Simplificado de Confianza

Registro Federal de Contribuyentes

Régimen de Incorporación Fiscal

Resolución Miscelánea Fiscal

Sistema de Ahorro para el Retiro

Servicio de Administración Tributaria

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Acrónimos

O

ntri

b

u

ci

O

n

e

S

¿Qué son las contribuciones?

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la contribución es la “Cuota o cantidad que se paga para algún fin y principalmente la que se impone para las cargas del Estado”.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que las contribuciones, son los ingresos que obtiene el Estado para financiar los gastos públicos, los cuales son indivisibles, esto quiere decir que los particulares no reciben un

beneficio directo o individual.¹

Lo anterior tiene que ver con el deber de contribuir al gasto público que se establece en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al indicar lo siguiente:

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

...

No olvides que al entrar al mercado laboral, ya sea como asalariado,

emprendedor o profesional independiente, significa, por un lado,

incorporarse al trabajo o a la actividad económica nacional y, por otro,

cumplir con la obligación de contribuir al gasto público por medio del

pago de impuestos.

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

Este artículo es de suma importancia porque en él se reconocen como derechos fundamentales en materia tributaria, los siguientes:

- Igualdad tributaria. Significa que la Ley Fiscal no debe hacer distinciones ni conceder privilegios, es decir, que todos los contribuyentes debemos ser tratados de la misma forma por la autoridad fiscal.
- Capacidad contributiva. Tiene que ver con el pago de las contribuciones, las cuales deben ser proporcionales con los ingresos de cada persona. Con el objetivo de que quien gane más, pague más.
- Reserva de ley. Significa que las contribuciones deben ser establecidas en una ley, que identificaremos como leyes tributarias.
- Destino del gasto público. En todo país se pagan contribuciones para cubrir el gasto público, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades colectivas y el bien común.

En la era de las cavernas, mientras unos dormían algunos vigilaban sus comunidades hasta el amanecer, pagaban impuestos con sus horas de sueño.²

2. PARDINAS, Juan E; Impuestos ¿Un mal necesario? Primera edición, 2005. Ciudad de México. Plaza Janés. 151 páginas.

Tipos de contribuciones

En México, como en la mayoría de los países, el sistema de recaudación tributaria se compone de un conjunto de contribuciones, entre estas, los impuestos.

Como sabemos, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, como lo señala el artículo 1o del CFF.

De acuerdo con el artículo 2 del CFF, las contribuciones se clasifican en 4 tipos diferentes:

- **Aportaciones de Seguridad Social.** Son las contribuciones que se pagan por los trabajadores y los patrones con el fin de obtener los servicios de seguridad social que proporciona el Estado, pueden ser los de asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, seguro de maternidad, indemnización, jubilación, derechos de vivienda, créditos hipotecarios, centros vacacionales y apoyos para capacitación, entre otros.
- **Contribuciones de mejoras.** Son las que están a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas, es decir, son contribuciones que establece el Estado para costear una obra pública o un servicio que les brinde ventajas económicas o bienestar social a éstas, a su familia o comunidad, tales como carreteras, mercados, escuelas, drenaje, salud pública, entre otros.
- **Derechos.** Son las contribuciones que se pagan por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado previstos en la Ley Federal de Derechos, por ejemplo: la expedición de pasaportes, copias certificadas, servicios migratorios, servicios de apostilla y legalización de documentos, entre otros.
- **Impuestos.** Son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales que se ubican en las situaciones consideradas por la ley como hechos impositivos.

Bienes del dominio público.

Son los bienes que son del uso de todos, pues están destinados a un servicio público o a la utilidad pública.

(NAVA N., Alfonso, Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad

Nacional Autónoma de México,
- Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, 1982. p.292.)
[https://archivos.juridicas.unam.mx/
www/bjv/libros/3/1168/11.pdf](https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1168/11.pdf))

El SAT define:

Persona física. Es un individuo
que realiza cualquier actividad
económica, el cual tiene derechos
y obligaciones. Ejemplos:
vendedor, comerciante,
empleado, profesionista, entre
otros.

Persona moral. Es el conjunto
de personas físicas que se unen
para la realización de un fin
colectivo. Son empresas creadas
por el derecho, no tienen una
realidad material o corporal (no
se pueden tocar como tal, como
en el caso de una persona física),
sin embargo, la ley les otorga
capacidad jurídica para tener
derechos y obligaciones.

Diccionario Jurídico Mexicano

Los impuestos

La palabra impuesto viene del latín impositus, compuesta por el prefijo in- que significa 'hacia dentro' y positus, que significa 'puesto' o 'posición', es decir, «aquel que tiene una posición interna», por lo que, la palabra impuesto es interpretada como «el tributo que pagan los que están dentro del país».

Como vimos anteriormente, los impuestos son contribuciones, es decir, son pagos en dinero o en especie de carácter obligatorio que son exigibles por la autoridad fiscal a las personas que se ubican en los casos que define la ley; a esas situaciones se les conoce como hecho imponible.

No olvidemos que, con el pago de impuestos, no sólo

fortalecemos la economía del país y obtenemos el bienestar de la sociedad, sino que es un acto de solidaridad que permite la construcción de una sociedad igualitaria y justa, en donde uno de sus principales fines es la redistribución de la riqueza nacional.

Creación de los impuestos

De acuerdo con la SCJN

por hecho imponible se entiende: “...el contenido

hipotético de la norma jurídica tributaria, de cuya realización surge el

nacimiento de la obligación, esto es, el hecho generador es cuando la

realidad de los hechos coincide con la hipótesis normativa, lo que conlleva

al surgimiento de la obligación tributaria...”.

Clasificación de los Impuestos

Los impuestos se clasifican en: directos e indirectos, reales y personales, con fines fiscales y extrafiscales, así como en federales, estatales y municipales, tal y como veremos a continuación:

- Directos e indirectos. Los impuestos directos son los pagados por el contribuyente sin intermediarios, por ejemplo el ISR, mientras que los impuestos indirectos son aquellos que son aplicados en gastos de producción y consumo, en los cuales existe un intermediario entre el contribuyente y la autoridad fiscal. La obligación no aplica para el consumidor, sino para el intermediario, por

DATO

Escanea o da clic

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

En México durante la época prehispánica y colonial, el tributo consistía en prestaciones materiales, servicios o trabajo. Se pagaba tributo con maíz, frijol, cacao, algodón, frutos, peces y animales. 4

4.<http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pres.%204.pdf>

- Reales y personales. Los impuestos reales afectan a los bienes y servicios sin tomar en cuenta a las personas, como el IVA y el IEPS; por su parte, los impuestos personales

recaen sobre la capacidad contributiva de la persona, como en el caso de ISR.

- Con fines fiscales y extrafiscales. Los primeros son aquellos que tienen como propósito primordial recaudar ingresos para el gasto público, como el ISR e IVA; y los segundos, no tienen una finalidad recaudatoria, sino funcionar como herramienta para alcanzar algún otro objetivo, como es el caso del IEPS, el cual grava ciertos artículos con el fin de desincentivar su consumo por motivos de salud pública o protección al medio ambiente.

- Federales, estatales y municipales. Esta clasificación depende de la autoridad que los determina y cobra, por ejemplo: el ISR, el IVA, el IEPS y el ISAN, son cobrados por el SAT, es decir, por una autoridad fiscal federal; en el caso de los impuestos sobre nóminas, actividades mercantiles e industriales, tenencia de vehículo (refrendo), son cobrados por los Estados; y el impuesto predial, por ejemplo, es cobrado por las autoridades municipales.

Es importante que sepas que en nuestro país los principales impuestos federales son los siguientes:

No se incluyen los ingresos adquiridos por herencias y donaciones de

acuerdo con lo que señala la Ley de ISR.

El ISR es un impuesto anual que puede tener pagos provisionales

o definitivos sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas

o morales, dichos pagos se pueden realizar de forma mensual,

bimestral, trimestral o semestral.

En la declaración anual se hace el ajuste donde, incluso, las personas

contribuyentes podrían tener saldo a favor.

Lo que debes saber del ISR

Impuesto Sobre la Renta

La renta está constituida esencialmente por los ingresos que provienen del patrimonio personal o de las actividades económicas propias de las personas contribuyentes o la combinación de ambas.

El ISR es un impuesto directo que se aplica sobre los ingresos obtenidos por las personas contribuyentes que implican un incremento en su patrimonio, ya sea por actividades lucrativas, trabajo o capital.

Impuesto al Valor Agregado

Se trata de un impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios; es decir, los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan a un tercero, hasta llegar al consumidor final.

Además, dicho impuesto no grava sujetos sino actos o

Lo que debes saber del IVA

DATO

noTA

DATO

Escanea o da clic

Escanea o da clic

S

a

bías q

u

é

:

s

a

b

ías

q

u

é:

SQ

En México en 1854, el presidente Antonio López de Santa Anna decretó una contribución por cada puerta, balcón o ventana exterior de las casas. Este impuesto llegó a ser de hasta 4 reales por puerta y 3 reales por ventana.

La contribución dependía de la ubicación de la casa, siendo mayor el costo cuanto más cercana

Conoce el siguiente ejemplo de aplicación del IVA: En el supuesto

de que tu actividad comercial corresponda a la venta de ropa al menudeo,

sucede lo siguiente: El contribuyente a quien le compras la ropa (proveedor)

te trasladará el IVA en el CFDI que te expida, mismo que le deberás pagar

para que sea acreditable.

Cuando vendes esa ropa por la que pagaste el IVA, a su vez lo trasladarás

a tu cliente, quien, si la destina a su uso personal, se convertirá en el

consumidor final y será quien finalmente pague el IVA, mismo que deberás

enterar al SAT.

Consulta los decretos sobre los estímulos fiscales, si vas a realizar tus

actividades económicas en las regiones fronterizas norte o sur de la

república mexicana, o en los Polos de Desarrollo del Corredor Interoceánico

del Istmo de Tehuantepec.

Algunas exenciones del IVA: Si prestas servicios parciales de construcción

de inmuebles destinados a casa habitación y proporcionas la mano de obra

y materiales; o te dedicas a la enajenación de suplementos alimenticios,

conoce los beneficios del Decreto de apoyo a la vivienda y otras medidas

fiscales.

Decreto

Decreto

noTA

Escanea o da clic

Escanea o da clic

Conoce el siguiente ejemplo: Si compras un mezcal que tiene 55 grados

de alcohol y cuesta 500 pesos, de acuerdo con la tabla del IEPS, pagarás un

impuesto del 53%, esto es, 265 pesos, por lo que en total pagarías 765 pesos

por la botella. Es decir, los contribuyentes (en este caso los vendedores del

producto) no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes en el

precio final.

Art. 2, inciso A, numeral 3

Conoce el siguiente ejemplo: En el caso de los cigarros, la tasa del IEPS

es del 160%, el cual se aplica sobre el precio al que el minorista compra

los cigarros, más una cuota de .5108 centavos por cigarro. Así, si el precio

original de la cajetilla es de 17.39 pesos, a éste se le aplica la referida tasa

del 160%, es decir, 28.30 pesos más 10.22 pesos por la cuota referida de

.5108 centavos por cigarro (considerando que las cajetillas suelen traer 20

cigarros), dando un importe de 56 pesos al cual se le aplica la tasa del 16%

de IVA, equivalente a 9 pesos, resultando un precio final para el consumidor

de 65 pesos por cajetilla, de este precio, el 73.24% corresponde a los

impuestos IEPS e IVA.

Lo que debes saber del IEPS

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Este impuesto es indirecto al consumo, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y lo reportan al SAT; por lo que aquellos no sufren el impacto económico del impuesto, pues recae de forma definitiva en el

consumidor final, quien soporta la carga tributaria.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley del IEPS, es el gravamen que se paga por la enajenación e importación de ciertos productos, tales como: gasolina, diésel, bebidas alcohólicas, cerveza, tabacos labrados, refrescos, comida chatarra, entre otros bienes, así como por la prestación de ciertos servicios.

DATO

Escanea o da clic

		6. Libro de las Tasaciones, 1952, Calpan, p.128; Tecmatlán, p.121; Xochimilco,
p.304- 6.		

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

u

é:

SQ

Lo que debes saber del PEF

La importancia del pago de los impuestos

La recaudación de los impuestos se destina para cubrir las necesidades de la población, por eso es importante y necesaria, ya que sin la recaudación de esas contribuciones, la sociedad no funcionaría, pues es la principal fuente de ingresos del Estado y sin ellas no sería posible sostener los gastos públicos, tales como: la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, entre otros.

Es importante destacar que el gasto público se ve materializado en los bienes, servicios y obras públicas que proporciona el Estado, además de asegurar el mantenimiento y continuidad de las instituciones sociales, políticas y jurídicas, que son financiados a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El destino de las contribuciones tiene un enfoque universal e igualitario, ya que una vez que son generados dichos bienes y servicios públicos, se disfrutan por todos sin excluir a nadie, pues no debemos olvidar que las contribuciones deben ser utilizadas para toda la colectividad y bajo un fin común que es la satisfacción de las necesidades colectivas.

DATO

Escanea o da clic

deePdCeorriridtoiefid CcoaecritóifincC0S0a a00Acd00iT0eó0:0n0n 00a:00O00S00r0Ai00 0gT000i0n0090a0170 0l000d00700e0000C0 001o000Nm000N00p1 003l20D0eC03N0NmNa 040ó00eú0t5o0do0m6m m00i7s00gb8e0b0do90 r0rr0e0oeP00l0d0lo d0ddn0e0s0e0et00teV 0mF0alHlr0a0eaili0oa 0icoc0L0rlhE0ira0ioda 0ln0id0c0aodt0e0iade 0d0rC0l0Ceai0e0deg0 d0rar00titis0Fdifi0fite c0rcad0aa0cedc0iióro0 óan0n0t::0iv00a32013 0-:0150290-:0520900 201TNNNEiúpoonmom mtredebbrerrCoeevaE didlaxleeeltildelaMrai dCounonliocinpiiao		
Nombre		
A O c r t d i v e i n d a d e A s c E t i c v i o d n a ó d m E i c c o a s n ó m i c a P o r c e n t a j e F e c h a I n i c i o F e c h a F i n R e g í m e n e s F e c h a I n i c i o F e c h a F i n R é g i m e n R E G I S T R O F E O b l i g a c i o n e s F i s c a l e s		
		DERAL DEL

Fecha: 7 de febrero de 2022

Folio:

Clave de RFC:

Nombre, Denominación o Razón social:

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta, se le informa lo siguiente:

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Factura Electrónica (CFDI)

RFC Emisor:

Nombre del Emisor:

ABC 123456 708

Tu Empresa S.A de C.V

XWZ 123456 Y78

María Pérez LópezRFC Receptor:

Nombre del Receptor:

Folio Fiscal:

Fecha de Emisión:

Tipo de Comprobante:

Régimen Fiscal:

AAA1B329-1234-5678-A0E1-A412CB47EFGHI

31-12-2021 23:59:59

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Uso de CFDI:

Método de Pago:

Forma de Pago:

Tipo de Moneda:

Gastos en General

En una Sola Exhibición

Transferencia Electrónica de Fondos

Pesos Mexicanos

Clave del

Producto

E48SmartPhone X

Subtotal

Impuestos Traslados

Impuestos Retenidos

TOTAL

2097.92

IVA

0.00

2097.92

335.67

223.78

2000.00

2097.92

Clave de

Unidad
Descripción
Valor
Unitario
Importe
Cantidad
Sello Digital de CFDI:
Sello Digital del SAT:
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
Lugar y Fecha de Emisión
Datos de Identificación del Contribuyente
RFC:
CURP:
Nombre(s):
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Fecha inicio de operaciones:
Estatus en el padrón:
Fecha de último cambio de estado:
Nombre comercial:
AAAA000000B1C
AAAA000000B1C
Registro Federal de Contribuyentes
Nombre, denominación
o razón social
idCIF
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

Información tributaria

para cumplir con las

		bías q		
		u a é S SQ : :é S a		

ías

Desde el Imperio Romano, se empezaron a proveer algunos bienes y servicios públicos como: la seguridad ciudadana, la justicia, la distribución de agua y terrenos municipales. Desde entonces es indispensable que todas las personas contribuyan al gasto público a través del pago de contribuciones por las actividades económicas que realicen, ya sea como asalariados, profesionistas o emprendedores; de este hecho surge la relación tributaria entre el contribuyente y las autoridades fiscales, la cual implica que éstas últimas soliciten cierta información a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Los datos fiscales son confidenciales y deben ser protegidos, pues son confidenciales, como son tu nombre, CURP, domicilio, el régimen o regímenes fiscales en los que te encuentres inscrito, tus ganancias patrimoniales, los ingresos que tienes por tu actividad económica, los donativos que realices, las cotizaciones a la seguridad social y al fondo de vivienda, entre otros.

Esta información es indispensable para realizar ciertos trámites y procedimientos que son esenciales para cumplir tus obligaciones como contribuyente, los cuales te explicamos a continuación:

presentar declaraciones y tampoco les serán aplicables sanciones.

S

a

bías q

u

é

:

s

a

b

ías

q

u

é:

SQ

EL NACIONAL

(cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:25)(cid:24)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17)(cid:23)(cid:26)(cid:24)(cid:16)(cid:24)(cid:23)(cid:15)(cid:24)(cid:21)(cid:15)(cid:18)(cid:14)(cid:15)(cid:14)(cid:26)(cid:24)(cid:23)(cid:15)(cid:24)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:16)(cid:10)(cid:9)(cid:31)(cid:15)(cid:14)(cid:26)(cid:24)(cid:8)(cid:11)(cid:13)

(cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:29)(cid:21)(cid:27)(cid:26)(cid:20)(cid:22)(cid:30)(cid:29)(cid:19)(cid:24)(cid:18)(cid:27)(cid:20)(cid:22)(cid:17)(cid:16)

se consideraba como complicado,

incoherente, regresivo y anárquico.

Fue hasta la Segunda Guerra Mundial,

Registro Federal de Contribuyentes

Cuando inicias una actividad económica como asalariado,

profesionista, o como dueño de un negocio o emprendedor, ya

sea como persona física o moral, lo primero que deberás realizar

para cumplir con tus obligaciones fiscales, es inscribirte en el

RFC y obtener la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

El RFC es una clave alfanumérica que sirve para identificar a todas las personas que realizan una actividad económica y tienen que cumplir las obligaciones fiscales propias de la inscripción.

En el caso de personas físicas, lo deben tramitar personas mayores de 18 años y menores de edad a partir de los 16 años -cuando van a realizar un servicio personal subordinado-.

Las personas físicas que a partir de 18 años de edad cumplidos requieran inscribirse en el RFC con o sin obligaciones fiscales, podrán preinscribirse a través del Portal del SAT, siempre que cuenten con la CURP.

Lo que debes saber del RFC

DATO

CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCREGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENT

NOMBRE DEL CONTRIBUYE

Nombre, denominación o razón

Si no cuentas con un local para el desarrollo de tus actividades, la

autoridad fiscal te solicitará en tu casa habitación para que, en un plazo

de cinco días hábiles, acredites este lugar como aquel en el que realizas

tus actividades.

Domicilio Fiscal

Si eres una persona física o moral y tienes que presentar declaraciones periódicas y/o expedir CFDI por los ingresos que recibas o por las transacciones que realices, o bien, si no Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, si eres usuario de éstas.

S

a

bías q

u

é

:

s

a

b

ías

q

u

é:

SQ

Para las personas morales, el artículo 10, fracción II, del CFF, dispone que se considera como domicilio fiscal:

- El local en donde se encuentre la administración principal de tu negocio, cuando seas residente en el país.
- El establecimiento, tratándose de personas morales residentes en el extranjero; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se ubique la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

Las autoridades fiscales podrán practicarte diligencias en cualquier lugar en el que realices tus actividades o en el sitio que conforme a dicho artículo se considere tu domicilio, indistintamente, cuando no designes un domicilio fiscal y te

encuentres obligado a ello, señales uno distinto al que te corresponde de conformidad con el citado numeral, o hubieras señalado una dirección ficticia.

A continuación, te decimos como consultar el domicilio fiscal que tienes registrado ante el SAT:

1. Ingresa al portal del SAT, da clic en “Otros trámites y servicios”.
2. Después selecciona “Servicios básicos del contribuyente”.
3. Finalmente, da clic en “Consulta tu información fiscal”.

Lo que debes saber del

Domicilio Fiscal

Portal SAT

DATO

Escanea o da clic

Escanea o da clic

noTA

Contraseña

La contraseña se considera como una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso a los servicios del SAT a través de medios electrónicos.

Ésta se conforma del RFC y una contraseña alfanumérica que elige el contribuyente. Tiene una vigencia de 4 años contados a partir de su generación.

Algunos de los servicios para los que es necesario tener una contraseña son:

- Buzón Tributario.
- Obtención de la Constancia de Situación Fiscal.
- Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
- Emisión de CFDI.
- Declaraciones mensuales, bimestrales, trimestrales, anuales y definitivas.
- Actualización de datos personales.

- Descarga del CSD.

Si olvidaste tu contraseña, la puedes recuperar en el portal del SAT o

mediante la aplicación “SAT ID”.

Al momento de cambiar tu contraseña, ten a la mano tu e.firma o la cuenta

de correo con la que te registraste para que puedas concluir el trámite.

Actualizar datos de la
contraseña
Lo que debes saber
de la contraseña

DATO

Es NECESARIO que resguardes y no compartas con NADIE tu e.firma ni

tu contraseña, ya que sólo tú serás el responsable de las consecuencias

jurídicas que deriven del incumplimiento de las referidas obligaciones o

Escanea o da clic
Escanea o da clic

e.firma

Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener tu firma electrónica avanzada, para lo que se requiere un certificado que confirme tu vínculo como firmante y los datos de creación

de la firma, mismo que debe ser expedido por el SAT o por una autoridad certificadora tal como lo es la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía.

Actualmente, en materia fiscal, la firma electrónica avanzada es conocida como e.firma, y ésta se compone por una contraseña y tres archivos: CER: Certificado, KEY: Llave privada y REQ: Requerimiento.

Como titular de un certificado de e.firma, te encuentras obligado a:

- Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma.
- Cerciorarse de que todas las declaraciones que hayas hecho en relación al certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el mismo, son exactas.
- Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de los datos de creación de la firma.

Lo que debes saber
de la e.firma

DATO

noTA

La vigencia del certificado de e.firma es de cuatro años contados a partir de la fecha de su expedición y puedes renovarlo de forma presencial o en línea antes de su vencimiento o cuando el certificado hubiera perdido su vigencia dentro del año previo a la solicitud correspondiente, siempre que para este último supuesto, obtengas la autorización de renovación a través del servicio SAT ID y tu certificado no se encuentre restringido.

La e.firma es necesaria, entre otros supuestos, para presentar tus declaraciones, expedir CFDI, consultar tu Buzón Tributario o solicitar

devoluciones de saldos a favor o pago de lo indebido.

Escanea o da clic

Acceso con e.firma
Certificado (.cer): Ubicación del certificado Buscar Clave privada (.key): Ubicación de llave privada Buscar Contraseña de clave privada: *****

Buzón Tributario

El Buzón Tributario es un sistema de comunicación electrónico que se ubica en la página web del SAT, el cual deben contar las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Deberás habilitar tu Buzón Tributario, registrar y mantener actualizados tus medios de contacto de acuerdo con el procedimiento que establezca el SAT mediante las reglas de carácter general.

Mediante el Buzón Tributario, la autoridad fiscal podrá:

- Notificarte cualquier acto o resolución administrativa que emita en documentos digitales, como la determinación de un crédito fiscal o la negativa total o parcial de devolución.
- Enviarte mensajes de interés, por ejemplo, para que generes tu contraseña con SAT ID, obtengas tu constancia de situación fiscal o bien tu RFC.

Si no habilitas tu Buzón Tributario, no registras o mantienes los medios

de contacto actualizados estando obligado a ello, se considera una

infracción en los términos del artículo 86-C del CFF.

S

a

bías q

u

é

:

SQ

S

a

bías q

u

é

Lo que debes saber
del Buzón Tributario

DATO

Por otra parte, mediante el Buzón Tributario tú puedes presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad, enviar documentos digitales y realizar consultas sobre tu situación fiscal y presentar recursos de revocación, aclaraciones o solicitudes de Acuerdos Conclusivos.

Los contribuyentes podrán optar por no habilitar el Buzón Tributario

cuando:

- **Las personas físicas cuenten ante el RFC con situación fiscal sin**

obligaciones fiscales, sin actividad económica o suspendidas.

- **Las personas morales cuenten ante el RFC con situación fiscal de**

suspendidos.

- **Las personas físicas y morales que se encuentren ante el RFC con**

situación fiscal de cancelados.

Esto no será aplicable tratándose de los trámites o procedimientos en

los que se requiera que el contribuyente cuente con Buzón Tributario.

Escanea o da clic

SAT ID

El SAT ID es una aplicación que puedes descargar a tu teléfono móvil o entrar desde tu computadora de manera gratuita, en la que podrás generar tu contraseña o renovar tu e.firma para acceder a los servicios del SAT.

Los requisitos para activar el SAT ID son:

- Estar dado de alta en el SAT como persona contribuyente.
- Contar con tu RFC.
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte y/o cédula profesional).
- Correo electrónico activo.
- Acceso al audio y video para poder finalizar el proceso satisfactoriamente.

A través de SAT ID podrás realizar los siguientes trámites:

- Generación de contraseña.
- Renovación de e.firma.

- Obtener la Constancia de situación fiscal con CIF.

Lo que debes saber

del SAT ID

SAT ID

DATO

Descarga e instala la aplicación "SAT ID" en tu dispositivo

móvil o ingresa al portal del SAT.(cid:30)(cid:29)(cid:31)

(cid:31)

(cid:30)

(cid:29)

(cid:28)

(cid:28)

(cid:27)(cid:26)

(cid:25)

(cid:24)(cid:25)

(cid:23)(cid:22)

(cid:23)

(cid:30)

(cid:29)

(cid:28)

(cid:28)(cid:27)

(cid:26)

(cid:25)(cid:24)

(cid:25)(cid:23)

(cid:22)(cid:23)

(cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:25)(cid:22)(cid:26)(cid:30)(cid:23)
(cid:25)(cid:31)(cid:21)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:24)(cid:16)(cid:15)(cid:14)(cid:23)(cid:2
4)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:10)(cid:23)(cid:9)(cid:24)(cid:8)(cid:19)(cid:17)(cid:7)(cid:16)(cid:18)(cid:6)(ci
d:24)(cid:5)(cid:24)(cid:4)(cid:16)(cid:20)(cid:24)(cid:3)(cid:17)(cid:24)(cid:2)(cid:6)(cid:5)(cid:20)(cid:24)(c
id:3)(cid:17)(cid:24)(cid:13)(cid:1)(cid:127)(cid:13)(cid:24)

(cid:21)(cid:28)(cid:20)(cid:26)(cid:22)(cid:30)

(cid:19)(cid:18)(cid:17)(cid:17)

(cid:16)(cid:18)(cid:18)(cid:15)(cid:15)(cid:14)

(cid:13)(cid:28)(cid:26)(cid:13)(cid:13)(cid:28)(cid:26)(cid:13)(cid:12)(cid:23)(cid:30)(cid:12)(cid:23)(cid:30)
)
(cid:31)(cid:144)(cid:25)(cid:157)(cid:144)
(cid:24)€ (cid:10)(cid:10)(cid:10)(cid:24)
(cid:2)(cid:6)(cid:5)(cid:20)(cid:24)(cid:22)(cid:13)(cid:24)(cid:3)(cid:17)(cid:24)(cid:13)(cid:1)(cid:127)(cid:13)
(cid:21)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17)(cid:20)(cid:24)(cid:16)(cid:15)(cid:14)(cid:23)
(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:10)„(cid:29),(cid:129)
...(cid:17)(cid:16)(cid:18)(cid:6)†(cid:20)‡^

^

(cid:30)(cid:129)(cid:30)(cid:144)(cid:24)%o(cid:129)(cid:25)(cid:129)(cid:30)(cid:29),
(cid:29)(cid:157)(cid:2)(cid:27)(cid:25)(cid:27)(cid:21)(cid:8)(cid:30)(cid:29)(cid:157)(cid:144)(cid:30)
Š(cid:144)(cid:30)(cid:24),(cid:29)(cid:24)◀(cid:143)(cid:25)(cid:8)(cid:29)(cid:24)(cid:157)(cid:27)(cid:30)(cid:129)(cid:28)(cid:8)(cid:27)„(cid:29)
S

a

bías q

u

é

:
S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

Durante la época del presidente Benito Juárez y la intervención francesa, se hizo un primer intento para la conformación de la República. Se establecieron la Lotería Nacional y la “contribución federal”, que consistía en el 25 por ciento adicional sobre todo pago hecho en las oficinas de la Federación y de los estados.¹¹

Escanea o da clic

Escanea o da clic

Comprobante Fiscal Digital por Internet

El “Comprobante Fiscal Digital por Internet” por sus siglas CFDI, también conocido como factura electrónica, es un documento digital que los contribuyentes deben expedir por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen.

Los CFDI deben contener los siguientes requisitos:

- El RFC, nombre o razón social de quien los expide y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.
- Si tienes más de un local o establecimiento, deberás señalar en el CFDI el domicilio de aquél en el que se expida.
- El número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.
- Lugar y fecha de expedición.
- El RFC, nombre o razón social, así como el código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida, y se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al CFDI. Cuando no se cuente con el RFC, se señalará la clave genérica establecida por el SAT, caso en el que se considerará la operación como celebrada con el público en general.
- La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

- Importes (subtotales, descuentos y totales)
- Método y forma de pago
- Uso de CFDI
- Valor unitario consignado en número.
- Importe total determinado en número o letra.
- Tratándose de mercancías de importación, deberán incluir

lo siguiente:

1. El número y fecha del documento aduanero, si son ventas de primera mano.
2. Si se trata de una importación efectuada a favor de un tercero, además de lo anterior, debe contener los conceptos y montos pagados al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas por la importación.

Lo que debes saber del

Comprobante Fiscal Digital

DATO

Factura Electrónica (CFDI)RFC Emisor:

Nombre del Emisor:

ABC 123456 708Tu Empresa S.A de C.VXWZ 12

María P

RFC Receptor:

Nombre del Receptor:

Folio Fiscal:

Fecha de Emisión:Tipo de Comprobante:Régimen Fiscal:

AAA1B329-1234-5678-A0E1-A412CB47EFGHI

31-12-2021 23:59:59Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profes

Uso de CFDI:

Método de Pago:Forma de Pago:Tipo de Moneda:

Gastos en GeneralEn una Sola ExhibiciónTransferencia Electrónica de FondosPesos Mexicanos

Clave del

Producto

E48SmartPhone X

Subtotal

Impuestos TrasladosImpuestos RetenidosTOTAL

2097.92

IVA

0.00

2097.9

335.67

223.78

2000.00

2097.

Clave de

UnidadDescripciónValor

UnitarioImpo

Cantidad

SAT 970701NN3

0000100000012345678931-12-2021

23:59:59

Escanea o da clic

**Si existe discrepancia entre la descripción de los bienes,
mercancías,**

**servicio o del uso o goce señalados en el CFDI y la actividad
económica**

registrada por el contribuyente, la autoridad fiscal actualizará las

actividades económicas y obligaciones al régimen fiscal que le

corresponda.

**En caso de estar inconforme con dicha actualización, podrás
llevar a**

cabo el procedimiento de aclaración ante el SAT.

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

En el imperio mexica, los Pochtecas administraban el sistema tributario.

Alimentos, materias primas, textiles, bienes de lujo, al Imperio y para realizar obras sociales.¹²

Para emitir los CFDI puedes realizarlo desde el portal del SAT, o a través de su nueva aplicación gratuita para celular "Factura SAT móvil".

Portal SAT

Escanea o da clic

Recuerda

que

Complemento Carta Porte

Se trata de un documento que se incorpora al CFDI y que acredita el transporte o circulación de mercancías por parte de los transportistas por los caminos y puentes de jurisdicción federal, por vías férreas, aérea, marítima o fluvial y, por tanto, deberán elaborar uno por cada servicio que realicen y portarlo en todo momento.

Dicho documento tiene como finalidad incorporar al CFDI, información relacionada con: el traslado de bienes o mercancías, ubicación de origen y destinos, medio de transportación y, en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos.

Lo que debes saber del
Complemento Carta Porte

El Complemento Carta Porte entró en vigor el 1° de enero de 2022.

La expedición del Complemento Carta Porte y su respectivo CFDI son

de carácter obligatorio desde su entrada en vigor; no obstante, los

contribuyentes que expidan el CFDI con complemento Carta Porte

hasta el 31 de diciembre de 2023 y no cuenten con la totalidad de

los requisitos contenidos en el instructivo correspondiente, no serán

acreedores a las multas o sanciones que señalan los artículos 84,

fracción IV, inciso d) y 103, fracción XXII del CFF.

S

a

bías q

u

é

:

s

a

b

ías

q

u

é:

SQ

La Roma antigua utilizaba monedas de plata llamadas denarius que es la raíz lingüística de la palabra “dinero”.

“Denarius”

DATO

Escanea o da clic

La constancia de situación fiscal es un documento que contiene tus datos de identidad como ubicación y características fiscales, tales como:

- RFC.

- Nombre completo del contribuyente.
- CURP.
- Domicilio fiscal.
- Régimen fiscal (puede ser más de uno).
- Las obligaciones fiscales propias de la inscripción.

Actualmente, puede ser un requisito de contratación, ya que los empleadores solicitan una constancia de situación fiscal para asegurarse de que estás inscrito en el RFC y así corroborar que los datos que estás proporcionando son correctos.

También es un documento que te pueden requerir cuando celebres un contrato con el gobierno, obtener algún recurso público, solicitar un subsidio o estímulo, hacer un trámite fiscal o de comercio exterior, entre otros.

La Constancia de Situación Fiscal la puedes tramitar en línea; te decimos como:

1. Ingresa al portal del SAT, elije la pestaña "Personas", luego la opción "Otros trámites y servicios", luego la opción "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".
2. Necesitas elegir un medio de autenticación, sea tu contraseña o la e.firma.
3. Elegir generar constancia.
4. Guardar el archivo o imprimirla.

Portal SAT

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

El cobro de impuestos es uno de los hechos más importantes que define a una autoridad sobre una comunidad.

Por ejemplo; las monarquías europeas tenían autoridad sobre los territorios por medio del pago de los tributos.¹⁴

Escanea o da clic

Portal SAT

Opinión de Cumplimiento de Obligaciones

Fiscales

Las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales pueden ser emitidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT, éstas te proporcionan toda la información relativa a si has cumplido o no con tus obligaciones en materia tributaria, de seguridad social y créditos para vivienda; en el caso del SAT y del IMSS se conocen como “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” y para el INFONAVIT es una “Constancia de situación fiscal”.

En el caso de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT, este documento contiene tu RFC, tu nombre, en caso de ser una persona moral, la denominación o razón social, y el sentido de la opinión puede ser – positiva o negativa-, en caso de incumplimiento de obligaciones, te precisa en qué consisten las mismas, por ejemplo, respecto a tus declaraciones, pagos, si te ubicas o no en el listado del artículo

69-B del CFF y si cuentas o no con créditos fiscales exigibles.

Lo que debes saber

de la Opinión de

Cumplimiento

Obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales es muy sencillo:

1. Ingresa al portal del SAT, elije la pestaña "Personas", luego la opción "Otros trámites y servicios", luego la opción "Obtén tu opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales".

2. Necesitas ingresar tu RFC y e.firma.

3. Enviar la solicitud.

4. Guardar el archivo o imprimirla.

S

a

bías q

u

é

:

S

a

b

ías

q

u

é:

SQ

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el documento que permite a la autoridad, distribuir los recursos de la hacienda pública para las necesidades del país. 15

15. PARDINAS, Juan E; Impuestos ¿Un mal necesario?

DATO

Escanea o da clic

Escanea o da clic

Como contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrás autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que quieras establecer relaciones contractuales pueda consultar tu opinión de cumplimiento.

La opinión ante el SAT puede tener varios sentidos:

Positiva. La persona contribuyente está inscrito y al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Negativa. La persona contribuyente está inscrito pero no está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Inscrito sin obligaciones. La persona contribuyente está inscrito sin régimen fiscal y por lo tanto no cuenta con obligaciones fiscales, tal como las juventudes que al cumplir 18 años deben inscribirse en el RFC bajo el rubro de "inscripción de personas físicas sin actividad económica", o aquellas personas que hayan dejado de laborar deben presentar ante el SAT su aviso de suspensión de actividades.

Recomendaciones para la subcontratación

de servicios especializados o ejecución de

obras especializadas

La subcontratación de personal quedó prohibida y en su lugar está permitida únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas.

Para efectos de lo anterior, se entiende por:

Subcontratación de personal: Cuando una persona física o moral (contratista) proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra conocida como contratante. Esto ya se encuentra prohibido.

La distinción entre la subcontratación de servicios especializados y la

contratación de un servicio independiente o profesional, es que en la

subcontratación de dichos servicios especializados o de ejecución de

obras especializadas, existe cierta dependencia de los trabajadores

que comparte el contratista con el beneficiario a través del acto de

proporcionar o poner a disposición a los trabajadores, y en el servicio

independiente o profesional, no.

Servicios especializados o de ejecución de obras especializadas: Aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad,

equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria.

Servicios independientes y profesionales: Las actividades que una persona física o moral se obliga a realizar en favor de otra, ya sea por sí misma o por conducto de sus trabajadores (sin proporcionarlos o ponerlos a disposición del contratante), la cual requiere de dos componentes esenciales:

1. La realización de las actividades propias del servicio ofrecido por el contratista.
2. En su caso, elementos adicionales al capital humano, tales como materiales y herramientas de trabajo.

Conoce el siguiente caso:

Servicios especializados o de ejecución de obras especializadas.

La empresa “A” que tiene como objeto social y actividad preponderante la

construcción de casas habitación, contrata a la empresa “B” que se dedica

a la prestación de servicios de limpieza para que el personal de ésta última,

en su carácter de contratista, realice actividades de limpieza en el centro

Conoce el siguiente caso:

Recuerda

que

• Verifica que tu firma electrónica (e.firma) no esté próxima a perder su

vigencia.

• Cumple en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales ante el SAT, IMSS

e INFONAVIT.

• Verifica que las opiniones de cumplimiento se encuentren en sentido

positivo.

Tratándose de la prestación de servicios especializados o de la ejecución

de obras especializadas, el contratante deberá verificar, cuando se

efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido que

el contratista cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo y

s.

ABIERTO		
	ABIERTO	

noTA

Consideramos esencial que para que cumplas con tus obligaciones fiscales de forma correcta y en tiempo, debes comprender qué es la Resolución Miscelánea Fiscal: es un documento que se publica en el DOF con vigencia anual, contiene disposiciones de carácter general (reglas) en materia tributaria, las cuales tienen como fin facilitarte la forma de conocer y aplicar las leyes fiscales, e incluso, en ciertos casos pueden otorgar algunos beneficios.

Dichas disposiciones no pueden generarte obligaciones o cargas

adicionales a las establecidas en las leyes tributarias, ya que de hacerlo

violarían el principio de subordinación jerárquica, el cual consiste en que

los reglamentos u otros ordenamientos de jerarquía inferior tienen como

límites naturales los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia

a la ley que reglamentan, por lo que no está permitido que establezcan

mayores requisitos o impongan distintas limitantes a las que la propia ley

establece.

Las reglas de carácter general y los anexos que conforman la RMF, se deben

publicar en el portal del SAT, para facilitarte el conocimiento y cumplimiento

de tus obligaciones fiscales.

Destacamos el Anexo 1-A, que contiene las fichas de los diferentes trámites

fiscales que puedes o debes realizar ante el SAT para cumplir con tus

obligaciones fiscales.

Fundamento:

Anexo 1-A de la Resolución

Miscelánea Fiscal para 2023.

S

a

bías q

u

é

:

S

é:

SQ

Las fuentes tributarias de ingresos incluyen derechos

Los derechos son permisos que vende el gobierno

como la concesión para administrar una carretera,

D

O

F

R

e

gí

m

e

n

e

s

fis

c

al

es

Se le llama régimen fiscal al conjunto de disposiciones jurídicas que determinan los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas y morales, atendiendo a la actividad económica que realizan, a partir del momento en que la inician.

Clasificación de los Regímenes fiscales

Es importante que sepas elegir un régimen fiscal para formalizar el desarrollo de tus actividades económicas ante el SAT.

- De los ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales.
- Régimen de Incorporación Fiscal.
- Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas.
- De los Ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante

Regímenes fiscales para personas morales

Los diversos regímenes fiscales en los que pueden tributar las personas morales, considerando la actividad económica que realicen, son:

- General.
- De las Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, de los Almacenes Generales de Depósito, Arrendadoras Financieras y Uniones de Crédito.
- Del Opcional para Grupos de Sociedades (Integradoras e Integradas).
- De los coordinados.
- Régimen Simplificado de Confianza para personas morales.
- De las personas morales con fines no lucrativos.

Regímenes fiscales en personas físicas

Este régimen es para las personas que reciben un pago (sueldo o salario) de forma periódica por su trabajo subordinado, por parte de la persona física o moral que los contrata, llamada

patrón.

Obligaciones fiscales:

- Inscribirte en el RFC por tu cuenta o a través de tu patrón.
- Mantener tu información actualizada: cambio de domicilio, actualización de actividades económicas y obligaciones, suspensión de actividades y reanudación de actividades.
- Tramitar tu contraseña, o bien, tu e.firma.
- Pagar el ISR, aplicando las retenciones que te efectúa tu patrón a cuenta del ISR anual.
- Presentar tu declaración anual a más tardar el 30 de abril siguiente de cada ejercicio fiscal, en los siguientes supuestos:

Deberás presentar tus declaraciones a través del Portal del SAT.

Cuando se tributa como ingresos asimilados a salarios, la persona

física presta sus servicios a personas morales o físicas de manera

esporádica o temporal, por lo cual reciben un pago y en este caso quien

te contrata, efectúa las retenciones del impuesto que corresponde a

cada pago que realiza, tal y como se hace con los asalariados.

Las obligaciones fiscales son las mismas que para el régimen de sueldos y salarios.

Portal SAT

S

a

bías q

u

é

:

s

a

b

ías

q

u

é:

SQ

En 1917 la recaudación de impuestos en México ascendía a 311 millones de pesos, pero los gastos fueron mayores de 951 millones. Por ello se incrementaron los aranceles a las bebidas alcohólicas, la cerveza y los vinos importados. El gravamen al tabaco se duplicó y se impusieron tarifas fiscales al teléfono, la luz y la publicidad.¹⁷

Escanea o da clic

noTA

Si en el ejercicio fiscal obtienes; I) honorarios por prestar servicios,

realizando tus actividades en las instalaciones tu contratante, II) recibes

honorarios por servicios independientes que realizas a personas físicas

o morales, o bien, III) recibes ingresos de personas físicas o morales

por realizar actividades empresariales; y dichos Ingresos exceden

los \$75,000,000.00, entonces deberás tributar en el Régimen de los

ingresos por actividades empresariales o profesionales, a partir del

año siguiente en el que excediste dicho monto.

En los casos de los incisos II) y III) deberás comunicar por escrito a tu

contratante que optarás por pagar el impuesto en los términos de los

Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio de

Régimen de los ingresos por actividades

empresariales y profesionales

En este régimen se encuentran las personas físicas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente (honorarios) a empresas, a personas físicas en

general o por actividades empresariales, sin importar el monto de los ingresos que perciban.

El SAT señala como ejemplos de actividades empresariales los talleres mecánicos, restaurantes, fondas, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, escuelas, farmacias, ferreterías, refaccionarias y artesanos.

Para efectos de lo anterior, se consideran:

Ingresos por la prestación de un servicio profesional:

los que derivan de un servicio personal independiente y no están considerados como sueldos y salarios, por no existir subordinación en tu relación con el contratante.

Ingresos por actividades empresariales: los derivados de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas.

Lo que debes saber del

Régimen de Actividades

Empresariales y Profesionales

DATO

Escanea o da clic

noTA

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Este régimen era para las personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o prestan servicios para los que no requieren de título profesional, cuyos ingresos anuales por dichas actividades no superen los \$2'000,000.00.

También podían tributar en este régimen las personas físicas que, además de realizar las actividades empresariales en comento, obtenían ingresos por sueldos, salarios y asimilados, arrendamiento e intereses, siempre que la suma de éstos y los de la actividad empresarial no excedan en el año de los \$2'000,000.00.

En este régimen también podían tributar las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad,

siempre que los ingresos anuales por dichas actividades no superen los \$2'000,000.00, sumando los ingresos de los copropietarios y sin considerar deducción alguna.

Lo que debes saber
del Régimen de
Incorporación Fiscal
Aplicaciones para
cumplir con tus
obligaciones fiscales

Es conveniente que sepas que sólo puedes permanecer en este régimen

hasta por diez ejercicios fiscales, después, deberás tributar en el de

actividades empresariales y profesionales, aun y cuando tus ingresos

anuales no excedan los \$2'000,000.00.

DATO

Escanea o da clic
Escanea o da clic

Si optaste por continuar tributando en el RIF, recuerda que de

conformidad con el artículo segundo, fracción IX, de las Disposiciones

Transitorias de la Ley del ISR publicadas en el DOF el 12 de noviembre

de 2021, si al 31 de agosto de 2021, te encontrabas tributando en el RIF,

a partir del 1 de enero de 2022, podrás optar por continuar pagando

tus impuestos de conformidad con lo previsto en el citado régimen y

en los artículos 5-E de la Ley del IVA y 5-D de la Ley del IEPS, vigentes

hasta el 31 de diciembre de 2021, durante el plazo de permanencia a

que se refiere el párrafo décimo quinto del artículo 111 de la Ley del ISR

vigente hasta 2021, esto es, por el plazo máximo de 10 ejercicios fiscales

consecutivos, cumpliendo los requisitos para tributar en dicho régimen,

debiendo considerar las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada

en vigor de la reforma fiscal para 2022.

Si optaste por continuar tributando en el RIF, debiste presentar el aviso

de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT

a más tardar el 31 de enero de 2022, en caso contrario, la autoridad

podrá realizar la actualización correspondiente en el RFC a efecto de

que tributes en el Régimen Simplificado de Confianza.

Régimen Simplificado de Confianza para

Personas Físicas

Este Régimen es para las personas físicas que realicen actividades empresariales, entre ellas, las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que el total de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, por estas actividades, no hayan excedido de \$3'500,000.00

También puedes tributar en este Régimen si además obtienes ingresos por salarios e intereses, siempre que el total de tus

Lo que debes saber del

RESICO para Personas

Físicas

DATO

Tabla para pagos mensuales	
Monto	Tasa aplicable
\$25,000.00	1.00%
\$50,000.00	1.10%
\$83,333.33	1.50%
\$208,333.33	2.00%
\$3,500,000.00	2.50%

Tabla para impuesto anual	
Monto	Tasa aplicable
\$300,000.00	1.00%

Tabla para impuesto anual	
\$600,000.00	1.10%
\$1,000,000.00	1.50%
\$2,500,000.00	2.00%
\$3,500,000.00	2.50%

El cálculo mensual y anual del impuesto se realizara considerando el monto total de los ingresos obtenidos en el periodo mensual o en el ejercicio sin considerar deducciones, incluidas las de tipo personal.

Al monto total del ingreso se le aplicara la tabla que corresponda, según se trate del pago mensual o anual.

mensual, el importe que resulte de aplicar la tasa del 1.25% al monto del pago

que te realicen, sin considerar el IVA.

Cuando dejes de tributar en este régimen por el incumplimiento de

tus obligaciones fiscales, en ningún caso podrás volver a tributar en

los términos de este. Si excediste el monto de \$3'500,000.00, podrás

volver a tributar conforme a este régimen, siempre que tus ingresos

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquél de que se trate

No pueden tributar bajo este régimen:

- Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o partes relacionadas; se considera que son partes

relacionadas cuando una de las personas participa en la administración, control o capital de la otra de forma directa o indirecta.

- Residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en el país.
- Quienes obtengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.

Supuestos por los que tendrás que dejar de tributar en

este Régimen:

- Que tus ingresos anuales excedan los \$3'500,000.00 en cualquier momento del ejercicio fiscal.
- Incumplas con las obligaciones fiscales que prevé el artículo 113-G.
- Actualices el supuesto del artículo 113-I de la Ley del ISR consistente en omitir tres o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos o al no presentar declaración anual.

Lo que debes saber de
este régimen

De los Ingresos por la enajenación de

bienes o prestación de servicios a través

de internet, mediante plataformas

tecnológicas, aplicaciones informáticas y

similares

Desde el 1º de junio de 2020, las personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o prestan servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, similares y de intermediación entre terceros que ofrezcan bienes o servicios, están obligados al pago de impuestos.

En el caso del ISR, se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el

extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las plataformas digitales; retención que deberá efectuarse sobre el total de los ingresos que efectivamente percibas, sin incluir el IVA y tendrá el carácter de pago provisional, por lo que al monto total de los ingresos se le aplicarán las siguientes tasas de retención:

- Por la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes la retención se hará por el 2.1%.
- Por la prestación de servicios de hospedaje la retención se hará por el 4%.
- Por la enajenación de bienes y prestación de servicios la retención se hará por el 1%.

DATO

Escanea o da clic

noTA

Régimen de los ingresos por

arrendamiento y en general por otorgar el

uso o goce temporal de bienes inmuebles

Son sujetos de este régimen las personas físicas que obtienen ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, así como por la obtención de rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables.

No olvides que los arrendamientos de casa habitación, siempre que no esté amueblada y las fincas utilizadas con fines agrícolas o ganaderos, están exentos del pago de IVA.

Debes saber que el régimen de arrendamiento es compatible con otros

regímenes fiscales, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones

fiscales propias de cada régimen fiscal en que se tribute.

Lo que debes saber de
este régimen

De los ingresos por la enajenación de

bienes

Quiénes están sujetos a este régimen son las personas físicas que reciban ingresos por la enajenación de bienes, ya sea por medio de una venta o permuta, tales como:

- La transmisión de la propiedad, aún y cuando el vendedor se reserve el dominio del bien enajenado.
- Las adjudicaciones, aún y cuando se realicen a favor del acreedor.
- La aportación a una sociedad o asociación.
- Las que realices mediante arrendamiento financiero.
- Las que realices a través de fideicomiso, cuando el fideicomitente en el acto designe o se obligue a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga

DATO

Lo que debes saber del
régimen de ingresos por la
enajenación de bienes

DATO

Fundamento:

Artículo 114, de la Ley
del ISR.

Fundamento:

Artículo 120, de la Ley
del ISR.

Escanea o da clic

Los ingresos derivados de la transmisión de propiedad de bienes

por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, o bien, de la

enajenación de bonos, de valores o de otros títulos de crédito, no se

considerarán para efectos de este régimen, siempre que el ingreso

por la enajenación se estime como interés.

Recuerda

que

Cuando realices una permuta, esto es, cuando te obligas a dar una

cosa a cambio de otra que no sea dinero, se considerará que hay dos

enajenaciones.

- La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, cuando: el fideicomisario designado en el acto ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero, el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor, se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista.

- La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que realices mediante la enajenación de títulos de crédito o cesión de derechos, excepto las acciones o partes sociales.
- La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los casos establecidos en el artículo 14-B del CFF.

De los ingresos por adquisición de bienes

Es para las personas físicas que reciban ingresos por la adquisición de bienes, tales como: la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que queden a beneficio del propietario.

Deducciones autorizadas:

En términos del artículo 131 de la Ley del ISR, son:

- Contribuciones locales y federales, con excepción del ISR.
- Gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición de bienes.
- Gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir.
- Gastos por avalúo.
- Comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente.

Fundamento:

Artículos 125, 130, 131, 160
y 161 de la Ley del ISR.

noTA

La declaración deberás presentarla dentro de los 15 días siguientes a la

obtención del ingreso.

Fundamento:

Artículo 132, primer párrafo
de la Ley del ISR.

Los ingresos que recibas por donación de tu cónyuge, de tus ascendientes o descendientes en línea recta no pagan ISR, pero

RECUERDA que si estos los recibiste en calidad de ascendiente y los enajenas o donas a otro descendiente, estarás obligado a pagar el impuesto correspondiente.

Fundamento:

Artículo 93, fracción XXIII de la Ley del ISR.

De los ingresos por intereses

Los intereses son los rendimientos de crédito de cualquier clase, independientemente del nombre con que se les designe, es decir, las ganancias que obtienes por invertir dinero o prestarlo, como pueden ser:

- Los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios.
- Los premios de reportos o de préstamos de valores.
- Las comisiones por apertura o garantía de créditos.
- Las contraprestaciones por la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas.
- La ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista.
- La ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto múltiple por operaciones de factoraje financiero.
- La diferencia que resulte del total de pagos y el monto original de la inversión, en los contratos de arrendamiento

financiero.

- La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles.
- Las ganancias o pérdidas cambiarias, por la fluctuación de la moneda extranjera.
- La ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de los fondos de inversión.
- Los rendimientos de las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual o en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
- Las aportaciones complementarias depositadas en la cuenta de aportaciones complementarias.
- Los pagos que te efectúen las instituciones de seguros por retiros parciales o totales que realices como asegurado o beneficiario.

Fundamento:

Artículos 133, en relación con el 8, ambos de la Ley del ISR.

Lo que debes saber de los ingresos por intereses

DATO

Escanea o da clic

De los ingresos por la obtención de

premios

Se consideran ingresos por la obtención de premios los que recibas de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente.

El reintegro al billete que te permitió participar en las loterías, NO se considerará como premio.

En la declaración anual deberás informar al SAT sobre los premios que hayas obtenido en el ejercicio fiscal si estos son mayores a \$600,000.00, debiendo considerar dentro de

dicho monto, los préstamos y donativos que hayas recibido en ese ejercicio. En caso de no hacerlo así, dichos ingresos se considerarán acumulables.

Fundamento:

Artículos 90, segundo párrafo;
93, fracción XXIV, 137 y 138,
tercer párrafo, de la Ley del
ISR.

Por los premios que obtengas derivados de un concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los otorgados por la Federación para promover los valores cívicos, no pagarás ISR.

Las retenciones que te hayan efectuado por los premios que recibiste,

se consideran como pagos definitivos, siempre que lo hayas informado

al SAT en tu declaración anual.

De los ingresos por dividendos y en

general por las ganancias distribuidas por

personas morales

En términos del artículo 140 de la Ley del ISR, tributan en éste régimen las personas físicas, quienes deberán acumular a sus ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Se consideran dividendos o utilidades distribuidos, entre otros, los siguientes:

- Las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito.
- Las erogaciones que no sean deducibles conforme a la Ley

del ISR y beneficien a los accionistas de personas morales.

- Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas.
- La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales.
- Los préstamos a los socios o accionistas, cuando:
 1. No sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral,
 2. El plazo sea mayor de un año,
 3. El interés pactado no sea igual o superior al establecido por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para la prórroga de créditos fiscales.

Fundamento:

Artículo 140, primer y quinto párrafo, Artículo 142 de la Ley del ISR.

noTA

De los demás ingresos que obtengan las

personas físicas

En términos del artículo 141 de la Ley del ISR, tributan las personas físicas que reciben ingresos y que no se encuentran comprendidos en los regímenes fiscales que acabamos de explicar.

Para efectos del ISR considerarás percibidos los ingresos al momento en

que éstos incrementen tu patrimonio, excepto que se trate de:

- **Créditos o préstamos otorgados a residentes en México, los cuales se**

acumularán cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios.

- **Ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes obtenidos a través de entidades extranjeras en las que participes, directa o indirectamente.**

Lo que debes saber de los demás ingresos que obtengan las personas físicas

Si los ingresos los recibes en copropiedad o sociedad conyugal, debes

realizar los pagos provisionales y presentar las declaraciones de forma

individual considerando los ingresos que te corresponden.

Fundamento:

Artículo 236 del Reglamento de la Ley del ISR.

DATO

Escanea o da clic

Regímenes fiscales para personas morales

Régimen general

En este régimen, las personas morales que realizan actividades empresariales con fines lucrativos, son, entre otras:

- Sociedades mercantiles.
- Sociedades y asociaciones civiles.
- Sociedades cooperativas de producción.

- Almacenes generales de depósito.
- Arrendadoras financieras.
- Uniones de crédito.
- Instituciones dedicadas a las finanzas, créditos y seguros.
- Organismos públicos descentralizados con facultades autónomas que comercialicen fideicomisos de actividades empresariales y bienes o servicios.

Fundamento:

Artículos 7 y 9, de la Ley
del ISR.

Lo que debes saber de
los Regímenes fiscales para
personas morales

De las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de los almacenes generales de depósito,

arrendadoras financieras y uniones de crédito

Algunas instituciones del sistema financiero mexicano son:

- Banco de México.
- Administradoras de Fondos para el Retiro.
- Casas de Bolsa.
- Casas de Cambio.
- Instituciones de Seguros.

Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda, y se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses, así como el impuesto retenido.

Catálogo completo del sistema
financiero mexicano

DATO

Escanea o da clic

Escanea o da clic

Del régimen opcional para grupos de sociedades

(integradoras e integradas)

Al respecto, el SAT refiere que este régimen consiste en el diferimiento hasta por tres años del ISR, a partir de un estricto control del impuesto causado por la sociedad integradora y cada sociedad integrada.

Las principales características son las siguientes:

1. Es un régimen opcional.
2. Requiere autorización previa del SAT.
3. El impuesto se determina por ejercicio; para tal efecto, la sociedad integradora calcula un factor de resultado fiscal integrado con el que se determina el ISR a pagar y el impuesto que se puede diferir.
4. No hay flujos de ISR de las sociedades integradas a la sociedad integradora.
5. El ISR se difiere por cada sociedad del grupo (integradora e integradas).
6. Los pagos provisionales se calculan y enteran en forma individual.
7. Hasta en tanto la sociedad integradora no presente aviso para dejar de pertenecer al régimen o cuando deje de reunir alguno de los requisitos para ser considerada como una sociedad integradora, debes continuar tributando en este régimen.

Fundamento:

Artículos 60, 61, 62, 64, 65

y 71 de la Ley del ISR.

De los coordinados

En atención a lo establecido por el SAT, puedes tributar en este régimen si te dedicas exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros.

En este régimen tributan las personas morales que administran

y operan activos fijos (terrenos, equipo de transporte, entre otros) de la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes (personas físicas o morales) realicen las mismas actividades, o actividades complementarias, y tengan activos fijos relacionados a estas.

Fundamento:

Artículos 72 y 73 de la Ley
del ISR.

Régimen Simplificado de Confianza para

Personas Morales

Podrán ser sujetos de este régimen, las personas morales que sean residentes en México, constituidas únicamente por personas físicas cuyos ingresos del ejercicio anual anterior no superen los \$35'000,000.00 o que tratándose del inicio de actividades calculen que no superarán dicha cantidad en el ejercicio fiscal.

Beneficios:

Los ingresos se considerarán acumulables en el momento en que los recibes en efectivo, bienes o servicios, incluidos los anticipos, es decir, cuando son efectivamente percibidos.

No pueden ser sujetos:

- Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes, participan en otras sociedades mercantiles y tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas; se considera que son partes relacionadas cuando una de las personas participa en la administración, control o capital de la otra de forma directa o indirecta o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas.

Lo que debes saber del

RESICO para Personas

Morales

- Quienes realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación.

• Quienes tributen en cualquiera de los siguientes regímenes:

De las Instituciones de crédito, de seguros y de fianzas,
de los almacenes generales de depósito, arrendadoras
financieras y uniones de crédito; Opcional para grupos de
sociedades; De los Coordinados; De Actividades Agrícolas,
Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras; De las Personas Morales
con fines no lucrativos y de las Sociedades Cooperativas

Fundamento:

Artículos 206 y 207 de la Ley
del ISR.

noTA

Por control se entiende cuando una de las partes tiene sobre la otra el

control efectivo o el de su administración y puede decidir el momento de

reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, por

sí misma o a través de otra persona.

DATO

Escanea o da clic

Si eres una persona moral que tributa en este régimen fiscal y además

obtienes ingresos por actividades distintas a los fines para los que fuiste

autorizada para recibir donativos deducibles, debes considerar que si

los ingresos corresponden a la enajenación de bienes distintos a los

de tu activo fijo o a la prestación de servicios a personas distintas a

tus miembros o socios y éstos exceden el 5% de tus ingresos totales

en el ejercicio fiscal, deberás determinar el impuesto que corresponda

aplicando la tasa del 30%.Fundamento:

Artículo 80, párrafo sexto,
de la Ley del ISR.

Recuerda

que

Si eres una persona moral que tributa en este régimen fiscal o

fideicomiso autorizado para recibir donativos deducibles y además

obtienes ingresos por actividades distintas a los fines para los que

fuiste autorizada para recibir dichos donativos, debes considerar que

si estos exceden el 10% del total de tus ingresos, deberás determinar

el impuesto que corresponda a dicho excedente, aplicando la tasa del

30% a tu utilidad.

Lo que debes saber
del Régimen con fines
no lucrativos

Régimen de las personas morales con

fines no lucrativos

En este régimen pueden tributar las personas morales que realizan actividades con fines no lucrativos, como servicios de: enseñanza, investigación, asistencia o de beneficencia, cámaras de comercio, etc.

Solicitud de autorización para
recibir donativos deducibles.

Artículo 15 de la Ley del ISR.

Fundamento:

Artículos 17-D, 18, 18-A, 19 y
69-B del CFF; 27, 79, 80, 81,
82, 82 Bis, 82 Ter, 83, 84 y 151
de la Ley de ISR; 36, 131 y 134
del Reglamento de la Ley de
ISR.

DATO

Escanea o da clic

Entre los requisitos más importantes para obtener la autorización como donataria autorizada, se encuentran los siguientes:

- Las actividades que desarrolles deberán tener como propósito el cumplimiento de tu objeto social.
- Destinar tus activos únicamente a los fines de tu objeto

social, por el cual fuiste autorizada para recibir donativos deducibles del ISR, no puedes otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a ninguna persona física o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.

- Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para recibir donativos, al uso y destino que hayas dado a los donativos recibidos y tu patrimonio, así como al cumplimiento de tus obligaciones fiscales y, en su caso, la información relativa a que las actividades que desarrollas tienen como fin el cumplimiento de tu objeto social, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general fije el SAT.

Fundamento:

Artículo 82 de la Ley del ISR.

Monto de la multa por incumplimiento.

Artículo 81, fracción XLIV y

82, fracción XXXVI del CFF.

El SAT publicó en el DOF y en su página de internet, el listado de las

donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles y el de las

entidades, así como el de aquéllas a las que les fue revocada dicha

autorización.

noTA

Si estos ingresos representan un porcentaje mayor al 50% del total de

tus ingresos PERDERÁS LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR DONATIVOS

DEDUCIBLES.

Recuerda

que

También es causal de revocación de la autorización para recibir

donativos deducibles, el que te encuentres incluido en el listado

definitivo que el SAT publica en el DOF y en su página de internet

como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS).

Criterios aprobados por
el Comité Técnico de
Normatividad, relacionados
con el tema de Donatarias
Autorizadas

Consulta los accesos para
más información:

Declaración Informativa
de transparencia de
Donatarias Autorizadas

Escanea o da clic

Escanea o da clic

CFDI

Deducciones personales

para Personas Físicas en

materia de ISR

Los gastos por compra de medicinas que efectúes en farmacias, no se

consideran deducibles.

Son los gastos que tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual de cada ejercicio y son los siguientes:

- Honorarios médicos, dentales, de enfermeras y servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, siempre que sean prestados por personas que cuenten con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos.
- Gastos funerarios.

Fundamento:

Artículo 151, de la Ley del ISR y 264 de su Reglamento.

Lo que debes saber de las Devoluciones y compensaciones ante el SAT

Criterio 83/2021 Prodecon

DATO

- Lentes ópticos graduados hasta por \$2,500.00. (Artículo

151, fracción I de la Ley del ISR, en relación con el 264, segundo párrafo de su Reglamento).

- Pagos por primas de seguro de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social.
- Los intereses reales, efectivamente pagados en el ejercicio, por créditos hipotecarios para tu casa habitación.
- Donativos no onerosos ni remunerativos realizados a instituciones autorizadas para recibirlos.

noTA

Resulta procedente aun cuando se haya pagado en efectivo.

Escanea o da clic

Fundamento:

Artículo 1.8 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

Fundamento:

Artículo 1.10 del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013.

Para efectos de lo anterior, el SAT señala que no se consideran onerosos ni remunerativos, aquéllos que no se otorguen como pago o a cambio de servicios recibidos.

El monto total de los donativos no deberá exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el ISR del ejercicio anterior, antes de aplicar las deducciones personales correspondientes a dicho año.

- Transporte escolar obligatorio.

- Aportaciones voluntarias al fondo de retiro.
- Impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda del 5%.

• Colegiaturas desde el nivel de preescolar a preparatoria, sin considerar las cuotas por inscripción o reinscripción.

Desde nivel preescolar hasta bachillerato o equivalente, por los montos siguientes (límite anual de deducción):

Preescolar: \$14,200.00.

Primaria: \$12,900.00.

Secundaria: \$19,900.00.

Profesional técnico: \$17,100.00.

Bachillerato o su equivalente: \$24,500.00.

Si realizas pagos en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que corresponde al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que concluyó o el que inició.

El monto total de las deducciones personales no puede exceder de la

cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales

elevados al año o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos,

(excepto donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones

complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, además, el

SAT exceptúa los gastos médicos por incapacidad y discapacidad).

Tratándose de gastos funerarios, el SAT señala que podrás realizarlos

con cualquier medio de pago. Las deducciones que pretendas realizar

deberán estar amparadas con un CFDI.

Requisitos de las deducciones personales

De conformidad con el artículo 151 de la Ley del ISR, los gastos señalados como deducciones personales deben efectuarse de la siguiente manera:

- Para la misma persona contribuyente, su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta (padres, abuelos, hijos y nietos), siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.
- El pago debe realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, o mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios.

	Volver al índice 67	
	Obligaciones fiscales ante el IMSS e INFONAVIT	

Debes tomar en cuenta que si inicias una relación laboral, es decir, si contratas personal, a partir de ese momento adquieres una serie de obligaciones ante el IMSS y el INFONAVIT, en tu carácter de patrón.

En este Manual te presentaremos las principales obligaciones fiscales ante el IMSS e INFONAVIT para que conozcas cuáles son las que estás obligado a cumplir si eres patrón, en materia de seguridad social.

Para ello, es necesario que sepas que garantizar el derecho a

la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, es el fin de la seguridad social, la cual deberá ser garantizada por el Estado.

El seguro social comprende dos regímenes, el obligatorio y el voluntario, en este manual nos referiremos únicamente al primero de los mencionados.

Régimen obligatorio

De conformidad con el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS), los sujetos obligados son:

- Personas que presten, en forma permanente o eventual, a otras ya sea físicas, morales o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial esté exento del pago de contribuciones.
- Socios de sociedades cooperativas.
- Personas que determine el Ejecutivo Federal mediante Decreto.
- Personas trabajadoras del hogar.

Seguros que comprende, en términos del artículo 11

de la LSS:

- Riesgos de trabajo.
- Enfermedades y maternidad.
- Invalidez y vida.

Lo que debes saber de
las obligaciones fiscales
ante el IMSS

DATO

Portal IMSS

Escanea o da clic

Escanea o da clic

IMSS

Obligaciones que tienes como patrón ante el IMSS, de

conformidad con el artículo 15 de la LSS:

- Registrarte e inscribir a tus trabajadores en el IMSS, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.
- Llevar registros (nóminas, listas de raya, número de días trabajados, salarios percibidos por tus trabajadores) y conservarlos durante los cinco años siguientes al de su fecha.
- Determinar las cuotas obrero-patronales a tu cargo y enterar su importe al IMSS, a más tardar el día 17 del bimestre inmediato siguiente a aquél en que se hayan causado.

noTA

El IMSS podrá requerirte la información que te sirvió de base para

determinar o ajustar las cuotas obrero-patronales.

En caso de que en tu carácter de patrón o sujeto obligado no

cubras oportunamente el importe de las cuotas o lo hagas en forma

incorrecta, el IMSS podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en

cantidad líquida.

- Proporcionar al IMSS los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a tu cargo.
- Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que te realice el IMSS.

Recuerda

que

Si eres patrón y no cumples con tus obligaciones como tal, puedes ser

acreedor de sanciones o multas de acuerdo con la LSS y con lo establecido

en el Reglamento para la imposición de multas por infracción a las

disposiciones de la LSS y sus reglamentos.

Infracciones y las multas
a las que te podrías hacer
acreedor si incumples con tus
obligaciones ante el IMSS.
Artículos 304-A y 304-B de la
Ley del Seguro Social.

- Si te dedicas en forma permanente o esporádica a la construcción, deberás expedir y entregar a cada trabajador una constancia por escrito del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos.
- Cumplir con las obligaciones relacionadas con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
- Si cuentas con trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, deberás expedirles y entregarles, la constancia de

los días laborados.

- Comunicar por escrito al IMSS, del estallamiento de huelga, dentro de los 8 días hábiles siguientes, así como de su terminación, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la misma.
- Dictaminar el cumplimiento de tus obligaciones ante el IMSS por contador público autorizado, si cuentas con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el 30 de septiembre siguiente al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

INFONAVIT

De conformidad con el artículo 29 de la Ley del

INFONAVIT, son obligaciones de los patrones:

- Inscribirte e inscribir a tus trabajadores en el INFONAVIT y presentar los siguientes avisos:
 1. Cambios de domicilio, denominación o razón social.
 2. Aumento o disminución de obligaciones fiscales.
 3. Suspensión o reanudación de actividades.
 4. Clausura.
 5. Fusión.
 6. Escisión.
 7. Enajenación.
 8. Declaración de quiebra y suspensión de pagos.
 9. Altas, bajas, modificaciones de salarios, ausencias e incapacidades.

Siempre que contrates un nuevo trabajador, estarás obligado a

solicitarle su CURP e inscribirlo con el salario que perciba al momento

de su inscripción.

- Determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de tus trabajadores y efectuar el pago en las

entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del INFONAVIT, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro.

Recuerda

que

Al realizar el pago deberás proporcionar la información relativa a cada

trabajador.

Lo que debes saber
de las obligaciones
fiscales ante INFONAVIT

DATO

Portal INFONAVIT

Escanea o da clic

Escanea o da clic

- Pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral, la que se entiende, subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente.

En atención a lo que dispone el artículo 29, último párrafo, de la Ley

del INFONAVIT, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será

solidariamente responsable con el nuevo, respecto de las obligaciones

nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de

tres meses, concluido dicho plazo, todas las responsabilidades serán

atribuibles al nuevo patrón.

Forma y plazos para presentar
el dictamen por contador
público autorizado de los
estados financieros y sus
beneficios

Artículos 59, 60, 63 a 66 y 79
del Reglamento de Inscripción,
pago de aportaciones y entero
de descuentos al Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.

noTA

Si se comprueba que tu extrabajador fue inscrito por otro patrón, el

INFONAVIT te devolverá el monto de las aportaciones pagadas en exceso, a

partir de la fecha de la nueva alta, siempre que lo solicites.

- Hacer los descuentos a tus trabajadores en sus salarios, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el INFONAVIT, así como enterar el importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto.
- Proporcionar al INFONAVIT los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las

obligaciones a tu cargo.

- Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el INFONAVIT.
- Atender los requerimientos de pago e información que te formule el INFONAVIT a través de cualquier medio.
- Presentar al INFONAVIT el informe sobre la situación fiscal del contribuyente con los anexos referentes a las contribuciones por concepto de aportaciones patronales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del CFF, cuando en términos del CFF, estén obligados a dictaminar por contador público autorizado sus estados financieros.

Princi

pales

funci

ones

de

dec

on

La creación del Ombudsperson fiscal

Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surge la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como uno de sus compromisos más importantes: vigilar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de cada habitante del planeta.

En este contexto, a lo largo del mundo han surgido organismos gubernamentales que se encargan de la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, conocidos como Ombudsman – ahora llamados Ombudsperson-, palabra sueca que deriva del nórdico antiguo umboðsmaðr, ‘comisionado’, que significa ‘el defensor del pueblo’; figura institucional que funciona como un organismo independiente del gobierno que vigila la administración gubernamental, ocupándose de quejas en contra de errores o injusticias cometidas por acciones administrativas, lo cual es innovador porque crea un mecanismo alternativo al de recurrir a los tribunales para buscar una solución y justicia por un acto de gobierno.

En nuestro país contamos con un Ombudsperson fiscal, conocido como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que brinda protección de los Derechos Humanos de los pagadores de impuestos frente a la actividad recaudadora del Estado por medio de asesoramiento y apoyo a las personas y/o contribuyentes ante posibles arbitrariedades o abusos de las autoridades fiscales federales.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público que desde 2011 brinda atención profesional, imparcial y gratuita en materia tributaria, a través de sus servicios de Asesoría, Quejas y Reclamaciones, Representación y Defensa Legal, Consultas Especializadas, Acuerdos Conclusivos, Análisis Sistémicos y Estudios Normativos; cuando los actos de las autoridades fiscales federales vulneran los derechos de las personas contribuyentes.

¿Qué es Prodecon?

Prodecon se creó mediante Ley publicada el 4 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Nuestro acrónimo significa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que desde 2011 proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de Asesoría, Quejas y Reclamaciones, Representación y Defensa Legal, Consultas Especializadas, Acuerdos Conclusivos, Análisis Sistémicos y

Estudios Normativos, contra actos de autoridades fiscales que vulneren los derechos de los pagadores de impuestos.

Prodecon tiene competencia para conocer de cualquier acto en materia fiscal federal que sea emitido por el SAT, IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, CONAGUA, PROFECO y autoridades fiscales coordinadas de las 32 entidades federativas.

Entre otras atribuciones sustantivas, realiza propuestas de modificaciones normativas y legales, identifica e investiga problemas sistémicos, celebra reuniones periódicas con autoridades fiscales federales, interpreta disposiciones legales y fomenta la Cultura Contributiva.

Por eso, Prodecon es por excelencia el defensor de los derechos de los contribuyentes en México.

Conoce tus derechos como pagador de impuestos

El 23 de junio de 2005, se publicó en el DOF, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que de conformidad con su artículo 1º establece “los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales”, si alguno de éstos está siendo vulnerado, cualquier persona puede acudir con el organismo defensor de los derechos del contribuyente, es decir, Prodecon. Estos derechos son los siguientes:

Derecho

a ser

informado

y asistido

por la autoridad tributaria en el ejercicio de tus

derechos y en el cumplimiento de tus obligaciones.

Derecho

2.

a ser

escuchado

al formular alegatos, presentar y ofrecer pruebas, y que éstos sean tomados en cuenta por la autoridad competente.

Derecho

3.

de

petición

tanto al formular consultas ante la autoridad tributaria como al requerir certificación y copia de tus declaraciones fiscales.

Derecho

4.

a la

confidencialidad

incluyendo información, antecedentes e informes que tú o terceros relacionados proporcionen a las autoridades.

y protección de tus datos

Derecho

5.

a la

autocorrección fiscal

ante el ejercicio de comprobación que lleve a cabo la

Derecho

a no

pagar

más

de lo debido

de acuerdo con los principios de proporcionalidad y equidad. De pagar en exceso, tienes derecho a recibir

una devolución.

Derecho

7.

de acceso

a la justicia fiscal

donde el Estado deberá proporcionar los medios para la defensa y ejercicio de tus obligaciones y derechos tributarios; por ello, es necesario que conozcas los mecanismos disponibles para exigirlos.

Derecho

8.

a la

presunción de

buena fe

por tanto, corresponde a la autoridad acreditar la existencia de circunstancias agravantes en la comisión de infracciones fiscales.

Derecho

9.

a una

administración

ágil

pues la autoridad tributaria debe actuar de manera transparente, orientada a la calidad y mayor simplicidad posible.

y eficiente

Derecho

a un

trato respetuoso

donde la autoridad tributaria debe tratarte con la

10.

Servicios de Prodecon

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como organismo público que se encarga de proteger y defender los derechos de las personas contribuyentes en materia fiscal en México, brinda sus servicios bajo estrictos criterios de calidad y profesionalismo, consistentes en:

Asesoría

En este servicio se atienden y desahogan los planteamientos y/o problemáticas expuestas por las personas contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales respecto de los actos emitidos por las autoridades fiscales federales en los que se encuentren involucrados, con el fin de brindar alternativas de solución a la problemática planteada y explicarles el alcance jurídico de dichos actos.

El servicio inicia cuando se expone la problemática al asesor mediante una solicitud de asesoría y en su caso, entregando la documentación en que se apoye la misma.

Conoce el siguiente caso: Una persona contribuyente se percató que a

partir de julio de 2017 la homoclave de su RFC, plasmada en sus recibos de

nómina, no coincidía con la que le fue asignada cuando se registró

en 1990,

Prodecon

lo apoyó en la elaboración de un escrito con el cual

solicitaba a la autoridad fiscal la actualización de la misma, adjuntando la

documentación e información que probaban esta situación, además de

que se cancelara la homoclave no reconocida por el contribuyente.

A lo que dicha autoridad respondió a esta aclaración, informando que

realizó la actualización correspondiente y que sólo quedaría activo y

vigente el RFC que le fue asignado desde su inscripción.

Quejas y Reclamaciones

Es un procedimiento expedito y ágil que pueden ejercer los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales; tiene por objeto conocer e investigar los actos de las autoridades fiscales que se estimen violatorios de los derechos de los contribuyentes.

El procedimiento se inicia con la presentación de la queja, ya sea de forma presencial, por escrito, por correo electrónico o a través del portal oficial de Prodecon, y concluye con una recomendación pública no vinculatoria (no existen medios de coerción para obligar a la autoridad a cumplirla), donde se sugiere a la autoridad fiscal, las medidas correctivas para restituir los derechos de los contribuyentes que fueron vulnerados.

Conoce el siguiente caso: Una persona contribuyente acudió a

Prodecon

al tener conocimiento de que una persona que se identificó

con una credencial para votar con su nombre acudió a las oficinas del SAT

e hizo uso de su clave del RFC para aumentar sus obligaciones fiscales

conforme al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), así como para

presentar un aviso de cambio de domicilio, por lo que consideró que su

información podría ser usada para realizar actos ilícitos.

Prodecon

inició el procedimiento de Queja para que el SAT dejara

sin efectos dichos movimientos realizados a nombre de la persona

contribuyente afectada, durante la investigación, se tuvo conocimiento

de que la identificación usada para realizar los trámites referidos por

el contribuyente ante el SAT efectivamente era distinta a la que ese

Instituto tiene registrada y que expidió. Por lo tanto, para solucionar la

problemática se le asesoró para presentar el aviso de cambio de domicilio

al que efectivamente le corresponde, y una solicitud de disminución

retroactiva de obligaciones fiscales a la fecha en que se efectuó el movimiento no reconocido por él.

En respuesta, el SAT señaló que resultaba procedente la disminución

retroactiva de obligaciones y únicamente se encuentra dentro en

el Régimen de Sueldos y Salarios, reconociendo el nuevo domicilio

manifestado, con lo que fue aclarada su situación fiscal.

Representación y Defensa Legal

Prodecon representa y defiende de manera gratuita a las personas físicas o morales, obligados solidarios o terceros, que se vean afectados por actos o resoluciones emitidos por autoridades fiscales federales, e incluso por las autoridades coordinadas en las entidades federativas, así como organismos fiscales autónomos, tales como el IMSS e INFONAVIT, cuando el monto del asunto o de los créditos fiscales (sin contar actualizaciones, accesorios y multas) no excedan de 30 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México (ahora Unidad de Medida y Actualización "UMA") elevado al año en que se solicite el servicio, utilizando los diversos medios de impugnación que existen en la materia.

Conoce el siguiente caso: Con motivo de una revisión electrónica

iniciada en febrero de 2017 con fundamento en el artículo 42, fracción

IX del CFF, a una contribuyente persona moral le fue determinado

un crédito fiscal por un monto de más de \$800,000.00 por concepto

de IVA correspondiente al ejercicio 2015; sin embargo, la resolución

determinante de dicho crédito le fue notificada hasta noviembre de

dicho año, esto quiere decir, que la notificación fue realizada fuera del

plazo de 40 días que prevé el artículo 53-B, en su fracción IV, del Código

Fiscal de la Federación, que contempla un plazo de 6 meses para allegarse

de la información y dictar resolución, seguido del plazo de 40 días para

que se emita la resolución.

En esta situación

Prodecon

interpuso un medio de defensa, conocido

como juicio de nulidad, solicitando la nulidad del crédito fiscal derivado

de la revisión electrónica, por su notificación fuera de plazo, y el órgano

jurisdiccional resolvió que las resoluciones emitidas fuera del plazo de

40 días son ilegales y le concedieron la nulidad de la resolución que

determinada el crédito fiscal.

Consulta Especializada

El procedimiento inicia con la presentación del escrito de consulta respecto del cual, Prodecon, en su calidad de organismo técnico especializado en materia tributaria, proporciona una respuesta clara y concreta, con la emisión de un dictamen con fundamento en el artículo 8° constitucional, sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales federales o aduaneras que estén involucradas en el acto de autoridad materia de la consulta.

Conoce el siguiente caso:

Prodecon

recibió una consulta relativa

a si el servicio de hospedaje que se ofrece a través de plataformas

tecnológicas digitales por internet, el cual es distinto al arrendamiento

de casa habitación amueblada, se considera actividad empresarial.

En este caso

Prodecon

distinguió las figuras jurídicas de hospedaje y

arrendamiento de casa habitación, para determinar si constituyen o no una

actividad empresarial y con ello conocer el Régimen Fiscal de tributación.

Por lo que, este

Ombudsperson

señaló que de conformidad con el

Código Civil Federal, el hospedaje es aquel acto jurídico en que una parte

(anfitrión u hospedero), presta a otro (huésped u hospedado) albergue,

mediante una retribución económica; mientras que el Arrendamiento

es un acto jurídico, en el que dos partes contratantes se obligan, una

(arrendador) a conceder a otra (arrendatario) el uso o goce temporal

de una cosa, quien se obliga a pagar un precio cierto y determinado.

Asimismo, en el hospedaje el objeto es el disfrute del bien inmueble, en

el cual no puede realizar mejoras; en tanto que en el arrendamiento es

**el uso y goce del bien inmueble, incluso puede realizar mejoras.
En tal**

virtud para efectos fiscales,

Prodecon

consideró que cuando el servicio

**de hospedaje se oferte a través de plataformas tecnológicas
digitales por**

**Internet, constituye una Actividad Empresarial, en la que el
huésped sólo**

**disfruta el bien inmueble motivo del contrato, sin que pueda
considerarse**

**que tiene el uso y goce temporal de bienes inmuebles como
sucede en el**

arrendamiento de casa habitación.

Análisis Sistémico y Estudios Normativos

A través de investigaciones, análisis, mesas de trabajo y estudios técnicos Prodecon identifica los problemas que deriven de la estructura misma del sistema tributario y que se traducen en inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneraciones de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes.

Lo anterior, con el objeto de proponer a la autoridad fiscal correspondiente las medidas correctivas, sugerencias o recomendaciones que procedan para salvaguardar los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Conoce el siguiente caso:

Prodecon

en el ejercicio de sus atribuciones

advirtió la vulneración de Derechos de los Contribuyentes por prácticas

indebidas de una autoridad coordinada respecto de contribuciones

fiscales federales, al iniciar la gestión de cobro de créditos fiscales por

medio del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), cuando

en contra de la resolución determinante se promovió el Recurso de

Revocación, violentándose lo establecido en el Artículo 144, párrafos

segundo y tercero del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Es importante destacar que conforme el Artículo anteriormente citado,

cuando el Contribuyente interponga en tiempo y forma el Recurso

de Revocación previsto en el Artículo 116 del CFF, no está obligado a

garantizar el interés fiscal y, la autoridad no puede ejercer la facultad de

cobro a través del PAE hasta en tanto sea resuelto el medio de defensa y,

transcurra el plazo de los diez días siguientes a aquél en que haya surtido

efectos la notificación de la resolución que recaiga al citado Recurso.

Por lo anterior, este

Ombudsperson

fiscal mediante el Análisis

Sistémico 02/2020, sugirió a la autoridad coordinada implementar un

mecanismo de comunicación con sus unidades administrativas, para que

previo a iniciar el PAE investigue si el crédito fiscal materia de ejecución es

exigible, o bien, si se encuentra o no impugnado mediante el Recurso de

Revocación, aceptando dicha autoridad acatar las sugerencias emitidas

con la finalidad de respetar los derechos de los pagadores de impuestos.

Acuerdos Conclusivos

El Acuerdo Conclusivo es un medio alternativo de solución de

controversias con el cual se aclara, de manera definitiva y sin necesidad de acudir a tribunales, las observaciones realizadas a la contabilidad del contribuyente, ya sea persona física o moral, durante una auditoría o revisión fiscal.

Lo anterior es así ya que para verificar el cumplimiento de las obligaciones como pagador de impuestos, la autoridad fiscal puede iniciar una auditoría o revisión en la contabilidad del contribuyente, por lo que si no está de acuerdo con la forma en que se calcularon los impuestos, los contribuyentes pueden acudir a Prodecon y solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo que permita aclarar las diferencias o irregularidades detectadas en la contabilidad.

Conoce el siguiente caso: Una persona contribuyente presentó su solicitud de Acuerdo Conclusivo manifestando que, en la auditoría, la

autoridad observó que algunos gastos que realizó estaban amparados con

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), los cuales contenían su

RFC dentro de los datos de la denominación social y no dentro del recuadro

que correspondía, por lo que por ese hecho no podían deducirse al

haberse plasmado en forma distinta a lo señalado por las disposiciones

fiscales.

En el procedimiento de Acuerdo Conclusivo, la persona contribuyente

propuso que su proveedor expidiera notas de crédito a fin de cancelar los

efectos de los CFDI que no contenían el RFC en el campo correcto y que

fueran sustituidos por otros subsanando el error cometido a efecto de que

las erogaciones realizadas en el ejercicio fueran deducibles, situación que

fue aceptada por la autoridad, suscribiéndose en esos términos del Acuerdo

Conclusivo.

Epílogo

El presente manual de orientación tributaria: El ABC para personas contribuyentes, espera consolidarse como una herramienta básica para que al contribuir lo hagas de manera correcta, informada y sencilla, lo cual te permitirá ejercer tus derechos como pagador de impuestos y cumplir con tus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Queremos que sepas que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como Ombudsperson fiscal, enfoca todos sus esfuerzos para edificar una relación tributaria positiva, es decir, una relación entre las personas contribuyentes y las autoridades fiscales federales basada en la confianza, legalidad y corresponsabilidad; elementos que son indispensables para la consolidación de una democracia que promueve la participación activa de las personas en la esfera pública.

No olvides que frente a cualquier duda o problema en materia fiscal, puedes recurrir a Prodecon, nosotros te ayudamos con el cumplimiento de tus obligaciones y defenderemos tus derechos como contribuyente, pues tú eres pieza fundamental para la construcción del país.

Horario de atención de 9:00 a 15:00 horas

Prodecon

Seguimos atendiéndote

en nuestras modalidades:

Asesoría VirtualAsesoría Presencial

Delegaciones

Ubica la oficina de Prodecon más cercana

www.prodecon.gob.mx/index.php/home/delegaciones

Teléfonos

Oficinas Centrales 55 1205 9000

Int. República 800 611 0190

Correo electrónico

Escríbenos sobre cualquier duda en materia fiscal

atencionalcontribuyente@prodecon.gob.mx

Agenda tu cita

Programa tu asesoría vía remota o de forma presencial

www.prodecon.gob.mx/index.php/home/citas

Chat en línea

Escríbenos a través de nuestro portal oficial

www.prodecon.gob.mx

**Prodecon pone a tu disposición algunas
herramientas para fortalecer tus derechos
y garantías como contribuyente.**

Prodebot

Es un asistente virtual para atender dudas
o problemáticas en materia fiscal.

Tutoriales y formatos

Ofrecemos tutoriales de orientación de
cómo requisitar una solicitud para que
Prodecon brinde sus servicios o cómo
llenar formularios de diversos escritos,
solicitudes y medios de defensa que
pueden utilizar las y los contribuyentes
para proteger sus derechos.

Libros

Consulta obras digitales interactivas
que tienen como propósito fomentar
la cultura contributiva en las nuevas y
futuras generaciones.

www.kabil-defensa-con.org